广西联创建材有限公司“11•6” 事故调查报告

2022-04-19 17:25　来源：岑溪市应急管理局

2021年11月6日17时40分许，广西联创建材有限公司原料生产车间发生一起铲车倒车撞人事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规的规定，岑溪市市政府办公室、市应急局、市公安局、市工业和信息化局、市总工会、筋竹镇政府等单位人员依法成立了广西联创建材有限公司“11·6”事故调查事故调查组)，事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西联创建材有限公司“11·6”事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕134号

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等工发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故发在问题提出整改建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生的时间

2021年11月6日17时40分许。

（二）事故发生地点

广西联创建材有限公司原料生产车间。

（三）事故发生单位

广西联创建材有限公司。

（四）事故类型

车辆伤害。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者盛*彦，女，汉族，身份证号码：4524211983********，户籍住址：广西岑溪市筋竹镇志明村过学组**号，为有限公司化验员。

（六）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币玖拾捌万元（￥980000.00元)，主要包括盛*彦的死亡赔偿金、丧葬费、子女抚养费和其父母赡养费及精神费用。

（七）事故现场概况

事故现场位于岑溪市筋竹镇新联村、罗敏村、望闾村交界处的广西联创建材有限公司原料生产车间，该车间呈南北走向长方形，车间室墙面分隔有13间陶瓷泥原料仓库，中间为车辆通道，从南向北走每间标号标注为1A\1B-13A\13B，每间仓库内均堆放有陶瓷泥原料。车间东场，南面为公司生产厂房和公司大门入口，西面为公司厂房围墙，北面为山体。事故现场中心点在原料生产车间的6A\6B陶瓷泥原料仓库门口地上有一滩血迹，血迹上遗留有一个盛装原料化验样品盘子，中心点东北面50米左右处停放一辆标号为9号的50型号铲车，车头朝南向停放，车辆。现场勘验时伤者已搬离现场送往医院抢救，事故中心现场周边未发现有其他事故痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况

事故发生单位为广西联创建材有限公司，原名为岑溪市联创陶瓷有限公司，成立于2018年4月3日，法定代表人为丁*泽。由于业务发展年12月21日工商登记变更为广西联创建材有限公司，公司法定代表人变更为潘*良，公司地址不变，位于岑溪市筋竹镇新联村、罗敏村、望闾司注册资本2800万元人民币，统一社会信用代码为91450481MA5Q68RKX*，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为2043-12-09。经营范围为包括一般项目：建筑陶瓷制品加工制造，建筑陶瓷制品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，技术服务、技术询、技术交流、技术转让、技术推广，纸制品销售，纸制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），互联网销售（除销商品），自有资金投资的资产管理服务，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）肇事车辆承包管理情况

事故发生单位广西联创建材有限公司（原岑溪市联创陶瓷有限公司）因开展日常生产工作需要长期租用铲车和勾机，于2019年1月26日创陶瓷有限公司代表潘*忠盖原岑溪市联创陶瓷有限公司的合同专用印章与陈*升（男，41岁，身份证号码452421****1024****，住址为岑溪市区新中国成立八组2*6号）签订了《铲车\勾机承包合同》，合同约定由陈*升提供铲车和勾机承包该公司的原材料上料及装卸、转运、堆高等铲车和勾机司机由陈*升负责统一招聘和管理，同时负责铲车勾机作业的安全生产管理，每天的工作内容由广西联创建材有限公司派发，该公车和勾机的租金及工资给陈*升，合同期为三年至2022年1月25日终止。陈*升共出租5台50型号铲车和1台320型号勾机给现广西联创建材有限公龙*光（男，27岁，身份证号码450481****1005****，住址为岑溪市梨木镇河木村柏木组3*1号）负责勾机、铲车作业的现场安全管理，其平时创建材有限公司对出租的铲车进行管理，铲车、勾机司机招聘工作由龙*光负责，广西联创建材有限公司将司机工资转给陈*升，陈*升再将工资龙*光负责将工资发给司机。龙*光负责招聘的司机有陈*涛、龙*来、赖*杰、钟*扬4人，均没有进行岗前培训或取得相应的资格作业证书，其中身份证号码450481****0313****，住址为岑溪市梨木镇云开村半坑组2*8号）所持的作业资格证书是通过网上购买的假证书。广西联创建材有年10月份需要增加一条生产线，需要加大铲车工作量，因此陈*升根据业务工作的需要安排钟*宁到广西联创建材有限公司对其出租的铲车和勾包括维修、安排作业和现场管理等工作，龙*光协助钟*宁管理，一直至事故的发生。

（三）事故发生单位的安全生产履职情况

广西联创建材有限公司证照齐全，建立有专门的各级安全生产管理机构，建立健全了安全生产责任制度和操作规程，组织实施了全体管的安全生产知识教育培训和考核并如实记录，购买了工伤保险，落实了安全生产专门经费。但该公司对铲车、勾机作业的安全管理不到位，以签订专门的安全生产管理协议，明确现场安全生产管理人员，没有监督检查陈*升出租的铲车、勾机作业的安全生产状况，没有把关好铲车司没有对铲车司机进行安全生产教育和培训。

（四）属地镇政府安全生产工作履职情况

事故发生单位广西联创建材有限公司位于岑溪市筋竹镇新联村、罗敏村、望闾村交界处，属于岑溪市筋竹镇人民政府管辖，经调取筋竹关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2021年的安全生产工作中市委、市政府和市安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，定期对辖区的企业进行安全生产检查（其中每月开展对有限公司的安全生产工作检查），对存在的安全隐患问题均做到闭环管理，落实了整改措施，做到会议有签到、检查有记录、开展工作有照片安全生产工作履职情况基本到位，但安全生产工作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待提高，安全生产监管工作还有不到位的情况。

（五）事故发生经过及应急处置情况

2021年11月6日12时许，广西联创建材有限公司原料生产车间内铲车司机钟*扬驾驶9号铲车在6号陶瓷泥原料仓库（简称6号仓库）进业，主要工作是操作铲车从6号仓库装载原料到南面生产车间的喂料机上，一直工作至下午17时30分左右，广西联创建材有限公司化验员盛*彦

子独自进入原料车间7号陶瓷泥原料仓库（简称7号仓库）提取盛装陶瓷泥原料进行化验工作。此时，铲车司机钟*杨正在驾驶9号50型号铲车在进行卸料作业，卸完料后从6号仓库往7号仓库方向倒出，倒出到门口时与从7号仓库行出的盛*彦发生碰撞，导致盛*彦被撞跌倒后铲车碾压头发生后，司机钟*扬还没有意识到碰撞到人，一直倒车到8号仓库门前。当时正在8号仓库驾驶铲车作业的钟*秋目睹发现后马上喊停钟*扬驾驶其碰撞到人发生事故了，并拨打了“120”急救电话，司机钟*扬事发后就向管理铲车的领导龙*光汇报了事故情况，约20分钟后“120”救护车到达员对受伤的盛*彦进行抢救，随后龙*光赶到现场进行事故处理。广西联创建材有限公司主管安全的行政经理范*兵接到事故报告后，立即向公司汇报事故的有关情况，也迅速赶到现场进行处置工作，并通过电话向筋竹镇政府、筋竹派出所和岑溪市应急管理局等部门报告了事故有关情况伤者送往岑溪市人民医院抢救。

接报后，岑溪市应急管理局、筋竹镇政府的领导和工作人员以及筋竹派出所的民警赶到广西联创建材有限公司开展现场勘查和事故初查责开展事故现场的各项应急处置工作，要求广西联创建材有限公司要做好死者的善后工作，安抚家属情绪，确保社会的稳定。经多方工作，20广西联创建材有限责任公司与死者盛*彦的家属协商一致签订了赔偿协议，双方同意由广西联创建材有限公司先行赔付50万元给死者盛*彦家属创建材有限公司为员工盛*彦缴纳有工伤保险，因此后续的赔付工作待工伤认定后，再由岑溪市社会保障局依法依规落实赔付工作。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

铲车司机钟*扬在没有确认铲车后方安全的情况下进行倒车，导致事故发生，操作不当是事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.钟*扬没有主动接受岗前教育和培训，使用假的操作资格证书，安全意识淡薄，未能很好掌握铲车司机职业所需要的安全生产知识，违民共和国安全生产法》第五十八条的规定。

2.陈*升（出租铲车老板），按合同约定其应履行广西联创建材有限公司铲车作业班组的安全生产管理职责，相当于广西联创建材有限公理体系中的班组长，其将铲车作业班组的领导权简单移交给没有相应安全生产知识和管理能力的龙*光和钟*宁，没有与他们明确并落实铲车作生产管理责任，安全生产责任制不落实，履职不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）、（十六条第一款的规定。

3.广西联创建材有限公司将铲车作业承包给陈*升以包代管，且没有签订专门的安全生产管理协议，也没有在租赁合同中明确约定各自具管理职责，没有定期检查监督承包方的安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（三）事故性质

经事故调查组调查全体人员一致认定：广西联创建材有限公司“11·6”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）钟*扬没有经过岗前教育培训，使用网上购买的假操作资格证书，操作铲车时操作不当，致盛*彦被撞倒碾压死亡，已涉嫌重大责照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议将钟*扬涉嫌犯罪的材料移交给公安机关追究其刑事责任。

（二）陈*升作为出租铲车的老板，是广西联创建材有限公司铲车作业班组的直接管理领导，没有履行法定的安全生产管理职责，导致对事故的发生负有管理责任，建议岑溪市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

（三）广西联创建材有限公司是安全生产的责任主体，对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该公司依法进行立案调查华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）筋竹镇政府对辖区企业的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委会领导对筋竹镇政府分管安全生产的镇领导进行警示约谈，督促全生产管理工作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，广西联创建材有限公司必须加大安全生产管理力度，做好事故安全警示教育，落实对应的整改措施，接受罚；要严格执行岑溪市应急管理局的现场处置措施决定，全面排查安全隐患并落实完成整改，经审查合格批准后，方能恢复原料车间的正常生严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻吸取事故的教训。

（二）广西联创建材有限公司要认真落实安全生产的主体责任，定期监督检查外包工程的安全生产工作，加强员工的安全生产教育和培包工程作业人员的安全教育和培训，通过教育和培训全面提升员工的安全生产和防范安全风险的意识。

（三）广西联创建材有限公司要建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。要切实组织开展安全隐患排是加强对外包工程作业单位和个人的安全检查和管理，消除各种安全隐患，降低企业安全风险；发现安全事故隐患要及时消除，防止事故的再

广西联创建材有限公司“11·6”事故调查组

2022年4月19日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图